

1522741-86.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... foi dito que: Vistos. RODRIGO DIOGO, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 157, caput do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 07h50, na avenida Aricanduva, nº 5600, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522741-86.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1522741-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

Aos 07 de dezembro de 2022, às 14h30min, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, Dra. Danielle Galhano Pereira da Silva comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Solange Aparecida Sibinel o réu, RODRIGO DIOGO (preso no CDP Santo André), e seu defensor, Dr(a). Marina Diana E. T. Jardim, Defensoria Pública e a vítima José Cláudio de Oliveira. Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes e da vítima. Em seguida, foi interrogado réu. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com o defensor, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o(a) MM. Juiz(a) feito, o réu, a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. RODRIGO DIOGO, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 157, caput do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 07h50, na avenida Aricanduva, nº 5600, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com o

emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, o veículo Renault/Sandero, de placas QXG5C62, pertencente a José Cláudio de Oliveira. Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. (01/38). Recebida a denúncia (pg. 73), foi o réu citado (pgs. 79) resposta a acusação apresentada (pgs. 82). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado por falta de provas, e subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência (pgs. 06/09), no auto de exibição e apreensão (pgs. 13/14), auto de reconhecimento (pgs. 16), laudo pericial (pgs. 87/90) bem como na prova testemunhal. A autoria restou incontroversa. A vítima, José Cláudio de Oliveira, em juízo, reconheceu, sem sombras de dúvidas, o réu como autor do delito. Em juízo, declarou que veio trazer sua filha pois ela trabalha no shopping. Parou no farol, o acusado bateu com uma arma no seu vidro e disse perdeu. A vítima só pediu calma para abrir a porta e entregou o carro para o acusado. No outro sentido da Avenida viu uma viatura, relatou o roubo e descreveu seu veículo, a viatura conseguiu alcançar o acusado no seu veículo. Os policiais o encontraram no posto de gasolina, na Delegacia a vítima reconheceu o acusado, bem como recuperou o seu veículo sem danos. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecimento acerca das circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, o que é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624. E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados). A testemunha Eduardo Quintela Simões, policial militar, relatou que no dia dos fatos estava de serviço pela Av. Aricanduva quando o acusado passou pelo veículo em alta velocidade, o que despertou a abordagem, com a aproximação o acusado tentou se evadir, fecharam a Avenida e conseguiram abordar o acusado que já confessou a prática delitiva, que roubo aconteceu poucos instantes atrás, e foi encontrado dentro do veículo o simulacro de arma de fogo. A vítima reconheceu o acusado na Delegacia, sem dúvidas, e confirmou que foi abordado por ele utilizando uma arma de fogo. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais militares que prenderam os acusados em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam os denunciados quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Na fase judicial, o acusado Rodrigo Diogo afirmou que na sexta-feira recebeu uma visita na sua casa falando que o acusado devia pagar um B.O., e não tinha dinheiro para tanto, por isso praticou o roubo do dono do carro, bateu no vidro do carro, falou que perdeu e saiu com o veículo da vítima, logo na sua frente entrou a viatura, o acusado prontamente se entregou e confessou a prática do crime, na Delegacia de Polícia. Destarte, plenamente comprovada de forma segura e harmônica que o acusado foi o autor do crime de roubo

consumado, uma vez que se apoderou do bem da vítima, sendo posteriormente abordado pelos policiais militares que o encontraram na posse do bem, prendendo em flagrante delito. Desta forma, de rigor a condenação do acusado pelo crime de roubo simples, assim é que decido e passo a dosar a pena. Atendendo ao disposto no art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, observo que o réu é reincidente criminal (fls. 71/72), bem como confessou a prática delitiva, de modo que compenso a agravante com a atenuante, de modo a manter a pena no mínimo legal. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena imposta. O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado, eis que o réu é reincidente e praticou o roubo, denotam que tal regime é o único compatível com sua conduta e que a fixação de regime intermediário não seria suficiente para sua repressão e prevenção (artigo 33, § 3º, do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RODRIGO DIOGO, qualificado nos autos à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, por incursão no artigo 157, caput, do Código Penal. O réu não poderá apelar em liberdade, diante da pena imposta e considerando a reincidência do réu, de modo a estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Recomende-se, onde o réu se encontra preso. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas, na forma da lei. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

Vítima:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 07 de dezembro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA